

จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๙/๒๕๕๗)

๓.๑.๒ การตัดสินคดีผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

การกำหนดเงื่อนไขตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้การยื่นเอกสารการประมูลที่มีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าการแก้ไขข้อความต่าง ๆ ในเอกสารเกิดจากการกระทำของผู้เสนอราคาเอง และเป็น การป้องกันไม่ให้ผู้เสนอราคากล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้แก้ไขข้อความในเอกสาร เสนอราคาในภายหลังได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจึงถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้เสนอราคา ได้ยื่นใบเสนอราคาที่มีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรากำกับไว้ให้ครบถ้วน จึงเป็นการเสนอราคาที่ผิดไปจากเงื่อนไข ตามประกาศประมูลจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ คำสั่งให้ผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคา จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) ได้เข้ายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนของ เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๔ โครงการ ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ตรวจเอกสารต่าง ๆ ของผู้ยื่นเอกสาร ประมูลแล้วมีความเห็นว่า ใบยื่นข้อเสนอประมูลจ้างของผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไข โดยมีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แต่ไม่ลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีพร้อมประทับตรากำกับไว้ ให้ครบถ้วน และมีการกรอกข้อความไม่ถูกต้องหลายแห่ง จึงเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แต่ไม่ได้รับทราบผล การพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีในการเสนอราคา โดยให้ดำเนินการพิจารณาผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาใหม่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งที่มีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ ในเอกสารใบยื่นเสนอราคานั้น ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าการแก้ไขข้อความต่าง ๆ ในเอกสาร เกิดจากการกระทำของผู้เสนอราคาเอง และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เสนอราคาลงอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้แก้ไขข้อความในเอกสารเสนอราคาในภายหลังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงื่อนไขในประกาศตามโครงการพิพาทว่า หากมีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ผู้เสนอราคา จะต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่งนั้น ข้อกำหนดดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาตัดสินให้ผู้ยื่นเสนอราคารายใดเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประมูลกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบยื่นข้อเสนอการประมูล ตามประกาศประมูลจ้างที่พิพาท โดยมีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสาร แต่ไม่ลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีพร้อมประทับตรากำกับไว้ครบถ้วนทุกตำแหน่ง และกรอกข้อความ ในใบยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาและตัดสินว่าผู้ฟ้องคดียื่นเอกสาร ผิดเงื่อนไขตามประกาศประมูลจ้าง และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประมูล รวมทั้งประกาศให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ยื่นซองรายอื่นที่ได้ยื่นเอกสาร ผิดเงื่อนไขเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคาตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ การประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคาดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๐/๒๕๕๖)

เมื่อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ ผู้เสนอราคาต้องแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับผลงานของผู้เสนอราคา โดยอย่างน้อย ต้องมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างที่ผ่านมา ซึ่งหากหนังสือรับรองผลงาน ก่อสร้างดังกล่าว ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาตามที่กำหนด ในเอกสารประมูลจ้างครบถ้วนแล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารอื่นอีก ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคายื่นหนังสือรับรองผลงานที่แสดงถึงผลงานก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารประมูลจ้างแล้ว แต่หน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างยังต้องการให้ แหนบสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างมากับหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวอีก ทั้งที่ตามเอกสาร ประมูลจ้างไม่ได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังนำเหตุที่ผู้เสนอราคากรอกรายการบัญชีเอกสาร ที่ส่งพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างไม่ครบถ้วน มาเป็นเหตุในการตัดผู้เสนอราคา ออกจากผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิเสนอราคา ทั้งที่ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างดังกล่าว



เป็นเอกสารหลักที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นอยู่แล้ว ไม่ใช่เอกสารที่จะต้องกรอกลงในบัญชีเอกสารอีกแต่อย่างใด การกระทำของหน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสนอราคา

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิม)) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมยื่นเอกสารการประมูลดังกล่าวด้วย แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จึงมีหนังสือขอทราบเหตุผลที่ไม่ผ่านการพิจารณาไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติโดยการกรอรายการเอกสารในส่วนที่เป็นแบบไปยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน และไม่มีสำเนาสัญญาจ้างแนบไปรับรองผลงาน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้กรอกข้อความในเอกสารดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างก็ไม่ได้ระบุให้ต้องมีสำเนาสัญญาจ้างแนบไปรับรองผลงานด้วยการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งโรงเรียนสีชมพูศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ ๒๕๕/๒๕๔๘ ที่พิจารณาตัดสินสิทธิผู้ฟ้องคดีไม่ให้เข้าเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างดังกล่าว เป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเสนอราคา รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อกำหนดตามเอกสารประมูลจ้างพิพาทกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๖,๕๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยผลงานก่อสร้างที่นำมาแสดงต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้าง ซึ่งเป็น ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียว และมีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทำงานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันเปิดซองประมูล ส่วนการส่งหลักฐานการเสนอราคานั้น เอกสารประมูลจ้างกำหนดให้อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) หนังสือมอบอำนาจ (๒) หลักประกันซอง (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และ (๔) บัญชีเอกสารทั้งหมดที่นำมายื่น จึงเห็นได้ว่า ในการประมูลจ้างที่พิพาทต้องการให้มีพยานหลักฐานที่แสดงถึง

ผลงานของผู้เสนอราคา โดยหลักฐานดังกล่าวอย่างน้อยต้องเป็นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ซึ่งหากหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างดังกล่าวระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาครบถ้วนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเอกสารอื่นอีก แต่หากหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอราคาก็อาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาสัญญาจ้างเป็นต้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนโดยผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบเดียวกับที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้าง โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่าที่กำหนดในเอกสารการประมูล และเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว ซึ่งได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่งานเสร็จจนถึงวันประมูลจ้างก่อสร้างพิพาท โดยหากมีข้อสงสัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตามข้อ ๑๖^{๒๔} ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอจึงแสดงถึงผลงานก่อสร้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประมูลจ้างแล้ว

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านมา การคัดเลือก ถือเป็น การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอรับจ้างในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมาย กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙^{๒๕} ประกาศดังกล่าวซึ่งทำเป็นหนังสือจึงต้องจัดให้มีเหตุผลอย่างน้อยประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๓๗

^{๒๔} ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ค้า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้า คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ค้ารายใดก็ได้ แต่ไม่อาจให้ผู้ค้ารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว

^{๒๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครอง

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
(๔) การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

๒. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา



วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ปรากฏว่า ประกาศดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีเหตุผลที่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด โดยภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือสอบถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มีหนังสือแจ้งกลับ แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่แนบสำเนาสัญญาจ้างที่บ่งชี้ถึงการเป็นคู่สัญญาโดยตรงตามเอกสาร ประมูลจ้าง ซึ่งเป็นการให้เหตุผลที่ไม่แน่นอนชัดเจน อีกทั้ง ตามเอกสารประมูลจ้างได้กำหนด หลักฐานการเสนอราคาไว้เพียงสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยไม่ได้ระบุว่าต้องมีสำเนา สัญญาจ้างก่อสร้างแนบมาด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างจึงไม่เป็นการฝ่าฝืน การปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารการประมูลจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องกรอกรายการเอกสารที่ส่งพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง ลงในบัญชีเอกสารให้ครบถ้วนนั้น ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างดังกล่าวเป็นเอกสารหลัก ที่ผู้เข้าประมูลจ้างจะต้องยื่นอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เอกสารที่จะต้องกรอกลงในบัญชีเอกสารอีก แต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก เฉพาะในส่วนที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย สมควรต้องเพิกถอนเสีย

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดี เสียสิทธิที่จะเข้าประมูลงานก่อสร้างและไม่ได้รับการพิจารณาจ้างก่อสร้าง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๗} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการ ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคา และค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าจ้างวิศวกรคำนวณราคาค่าก่อสร้างและค่าดำเนินการนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ได้กำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคางานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้ส่วนราชการต้องมีการประกาศเปิดเผยราคากลาง และมีหน้าที่ในการคำนวณราคากลาง ดังนั้น ผู้ซื้อแบบการประมูลจึงไม่จำเป็นต้องถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างใหม่แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ พิพากษาให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิใช่คำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๗,๑๐๒.๕๐ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๕/๒๕๕๖)

การที่ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังในทัณฑสถานมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ต้องเคยมีผลงานการขายหรือส่งอาหารดิบเช่นเดียวกับรายการที่ทัณฑสถานจัดซื้อและภายใต้วงเงินงบประมาณที่กำหนด ก็เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอราคาภายหลังจัดทำสัญญาว่าจะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสัญญาที่จะจัดทำขึ้นในภายหลังเป็นรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณในทางปฏิบัติผลงานการส่งอาหารจึงผันแปรได้ตามจำนวนผู้ต้องขัง ผู้ที่จะเข้าประกวดราคาจึงต้องเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการส่งอาหารดิบได้จริงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่ทัณฑสถานผู้จัดให้มีการประกวดราคาจะต้องยึดถือผลงานที่แท้จริงอันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เสนอราคา ไม่ใช่เพียงผลงานตามจำนวนวงเงินในสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวดราคาที่ต้องการจัดหาผู้เสนอราคาที่เคยมีประสบการณ์หรือผลงานในการจัดส่งอาหารดิบอย่างแท้จริง และเพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขัง การที่หน่วยงานทางปกครองที่ดำเนินการจัดการประกวดราคาพิจารณาเห็นว่า ผู้เสนอราคามีผลงานตามวงเงินจริงน้อยกว่าผลงานตามวงเงินในสัญญาซึ่งเป็นวงเงินที่น้อยกว่าที่กำหนดในเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา



จึงประกาศให้ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ทัศนสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เคยมีผลงานการขายหรือส่งอาหารดิบ เช่นเดียวกับรายการที่ทัศนสถานจัดซื้ออย่างน้อย ๒ ประเภท ประเภทละไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ ในสัญญาเกี่ยวกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของวงเงินที่ประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคาจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) เอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นเงินรวม ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท โดยสถานพินิจฯ อาจสั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการก็ได้ และ (๒) หนังสือรับรองผลงานตามหนังสือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบเป็นรายสิ่งสำหรับใช้ปรุงเลี้ยงเด็กและเยาวชนผู้ถูกควบคุมในศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนบ้านเมตตาและสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปากคลองตลาด ภายในวงเงิน ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการจัดซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังของทัศนสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา เนื่องจากผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการประมาณการตามสัญญาซึ่งได้มาจากผลการจัดซื้อ ส่วนการจัดส่งและการเบิกจ่ายเงินจะผันแปรไปตามจำนวนเด็กและเยาวชน โดยหนังสือรับรองผลงานจะต้องระบุจำนวนเงินตามสัญญาและจำนวนเงินตามที่เบิกจ่ายให้ผู้ขายซึ่งเป็นผลงานการขายจริงไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประสานไปยังสถานพินิจฯ เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในการจัดส่งอาหารดิบจริงตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ได้รับแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา และไม่มีสิทธิเป็นผู้เสนอราคา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้อำนวยการทัศนสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งได้มีการหารือไปยังกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผลปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่า คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาใช้คำว่าผลงาน ก็ย่อมจะต้องพิจารณาจากผลงานที่ขายหรือส่งจริง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจัดส่งอาหารดิบในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเงินจำนวน ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท แต่ได้ส่งจริงเป็นเงินจำนวน ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา และไม่มีสิทธิเป็นผู้เสนอราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และให้เพิกถอนการประกวดราคา ที่พิพาทดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อกำหนดตามประกาศประกวดราคาพิพาทที่กำหนดเกี่ยวกับผลงานการขายหรือส่งอาหารดิบของผู้เสนอราคา เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอราคาภายหลังจัดทำสัญญาแล้ว ประกอบกับการจัดหาอาหารดิบให้กับทางทัศนสถานจะจัดทำในรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในทางปฏิบัติ ผลงานการส่งอาหารดิบจริงจึงอาจผันแปรได้ตามจำนวนผู้ต้องขัง ผู้ที่จะเข้าประกวดราคาจึงต้องเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการส่งอาหารดิบได้จริงเป็นจำนวนมาก ๆ ดังนั้น การยึดถือผลงานเฉพาะจำนวนวงเงินในสัญญาโดยมิได้คำนึงถึงผลงานที่แท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เสนอราคา ย่อมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกวดราคาซื้ออาหารดิบที่ต้องการจัดหาผู้เสนอราคาที่เคยมีประสบการณ์หรือผลงานในการจัดส่งอาหารดิบมาแล้วอย่างแท้จริงไม่น้อยกว่า ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท (อัตราร้อยละ ๒๕ ของวงเงินที่ประกวดราคา) เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลังหากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งอาหารให้แก่ทัศนสถานอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขัง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการเสนอราคาจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) เอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นเงินรวม ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท และ (๒) หนังสือรับรองผลงานตามหนังสือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบเป็นรายสิ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบในปริมาณประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามที่เป็นจริงเป็นเงินจำนวน ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท ผลงานของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลงานที่กำหนดจำนวนเงินไว้ไม่น้อยกว่า ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท ตามข้อกำหนดของประกาศประกวดราคา คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๙/๒๕๕๗)



๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้าง

กรณีที่ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ยื่นของเสนอโครงการต้องเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเป็นตัวเงินให้การรถไฟฯ ด้วย การที่ผู้ยื่นของเสนอโครงการเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของผลกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโครงการพัฒนาที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการเสนอผลตอบแทนพิเศษจากผลกำไรที่มีความไม่แน่นอน โดยหากปีใดที่ผู้ยื่นของเสนอโครงการรายดังกล่าวไม่มีผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเลย การรถไฟฯ ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้เช่นกัน จึงพิจารณาไม่ให้เป็นคะแนนในส่วน of ผลตอบแทนพิเศษแก่ผู้ยื่นของเสนอโครงการดังกล่าว แต่ได้ให้คะแนนแก่ผู้ยื่นของเสนอโครงการรายอื่นซึ่งเสนอผลตอบแทนพิเศษแบบจ่ายทันทีและแบบจ่ายในอัตราคงที่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนว่าการรถไฟฯ จะได้รับ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจให้คะแนนที่เหมาะสมแล้ว การที่คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ยื่นของเสนอโครงการข้างต้นได้รับสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นของเสนอโครงการดังกล่าวโดยเสนอค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผลตอบแทนเพิ่มพิเศษจ่ายให้เป็นรายปีจำนวนร้อยละ ๓๐ ของผลกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโครงการพัฒนาที่ดินรายงานผลการพิจารณาต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอผลตอบแทนค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศเชิญชวนฯ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอจ่ายในวันลงนามในสัญญา ส่วนผลตอบแทนพิเศษก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ใช้สอยที่มีพื้นที่เล็กมาก มีส่วนพื้นที่พาณิชยกรรมเพียง ๒ ชั้น พื้นที่จอดรถน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่น อีกทั้ง แผนการเงินเป็นไปได้น้อยเพราะพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ต่ำ หากไม่มีผลกำไรผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะไม่ได้รับ



ส่วนแบ่ง คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ได้พิจารณาให้คะแนนสำหรับผลตอบแทนทางการเงิน มูลค่าและรูปแบบโครงการ ความเป็นไปได้ทางการเงินและแผนงาน และผลตอบแทนพิเศษ ตามลำดับ และมีมติให้บริษัท จ. ซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ส่วนผู้ฟ้องคดีนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เห็นว่า เสนอผลตอบแทนพิเศษผิดไปจากข้อกำหนดของประกาศเชิญชวนฯ จึงได้คะแนน ๐ คะแนน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จ. เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท จ. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้แจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุมัติให้บริษัท จ. เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน และขอให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน หากไม่ได้ก็ขอให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินที่พิพาทมีข้อกำหนดให้ผู้ยื่นขอเสนอโครงการต้องเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นตัวเงิน เช่น แบ่งจากรายได้หรือกำไร ประกอบกับบันทึกการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการที่หัวหน้ากองนิติกรรมสัญญาและรายได้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงตอบคำถามของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าผลตอบแทนพิเศษจะชำระในวันลงนามในสัญญาเลยหรือไม่อยู่ที่วิธีการที่บริษัทเสนอ เช่น หากเสนอชำระในวันลงนามในสัญญาก็ต้องชำระในวันลงนามในสัญญา หากเสนออีก ๕ ปี ข้างหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะต้องเรียกเก็บในอีก ๕ ปีข้างหน้าเช่นเดียวกัน กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กำหนดบังคับให้ผู้ยื่นขอเสนอโครงการต้องชำระผลตอบแทนพิเศษเป็นเงินในวันลงนามในสัญญาเช่าเท่านั้น แต่สามารถชำระภายหลังได้แล้วแต่ข้อเสนอของแต่ละบริษัท อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังกำหนดให้เสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเป็นเงินโดยแบ่งจากกำไรก็ได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นผลตอบแทนพิเศษของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว จึงเป็นการเสนอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประกาศที่พิพาท

อย่างไรก็ตาม การที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ พิจารณาคำเสนอของผู้ฟ้องคดีในส่วน of ผลตอบแทนพิเศษแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอจ่ายผลตอบแทนพิเศษเป็นรายปีในอัตราร้อยละ ๓๐ ของผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนั้น เป็นการเสนอผลตอบแทนพิเศษจากผลกำไรที่มีความไม่แน่นอนว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับผลตอบแทนพิเศษเป็นเงินหรือไม่ เพียงใด โดยหากปีใดผู้ฟ้องคดีไม่มีผลกำไรหลังจาก



หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับส่วนแบ่งเป็นผลตอบแทนพิเศษด้วย จึงพิจารณาให้คะแนนผู้ฟ้องคดีในส่วนของการผลตอบแทนพิเศษนี้ ๐ คะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมเสนอโครงการอื่นอีก ๒ ราย รายหนึ่งเสนอค่าตอบแทนพิเศษแบบจ่ายทันที ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับคะแนน ๖.๕๐ คะแนน อีกรายหนึ่งเสนอให้ค่าตอบแทนพิเศษปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓๐ ปี รวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับคะแนน ๑๐ คะแนน กรณีเป็นการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนลดหลั่นตามจำนวนเงินมากน้อยตามแต่ละบริษัทเสนอ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการพิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยประกาศดังกล่าว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๖/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้เสนอราคามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้ให้โอกาสในการแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานทางปกครองกำหนด แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่หน่วยงานทางปกครองก็มีอำนาจที่จะไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว และอาจมีคำสั่งอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำเป็นอันดับรองลงมาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาได้

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนกระเช้า ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๖๙ คัน โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครนกระเช้าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ โดยต้องจัดส่งเอกสารการทดสอบ (Type Test Report) หรือเอกสารรับรองผลการทดสอบ (Test Certificate) รวมทั้งการทำงานของ Upper Boom และ Lower Boom ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเสนอราคาโดยได้ส่งเอกสารรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยสถาบันของประเทศอังกฤษ และระบุว่าได้เคยส่งผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้ไปจำหน่ายที่ประเทศเม็กซิโก คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีมีรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดและเสนอราคาต่ำสุด จึงมีมติอนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ฟ้องคดี แต่ในระหว่างรอการลงนามตามสัญญา ผู้เสนอราคารายอื่นร้องเรียนว่าผู้ออกเอกสารรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติในการออกเอกสาร และผู้ฟ้องคดีไม่เคยส่งผลิตภัณฑ์ที่ระบุ



ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปจำหน่ายที่ประเทศเม็กซิโกแต่อย่างใด โดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้รับรองเอกสารการทดสอบจริงตามที่มีการร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารการทดสอบมาพิจารณาใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีส่งเพียงเอกสารการทดสอบด้านไฟฟ้าและการใช้งานโดยทั่วไป โดยไม่มีการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และไม่มีการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพและมาตรฐานตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้เพิกถอนมติเดิมที่อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ฟ้องคดี และมีมติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับสองซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแทน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงื่อนไขการเข้าของผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในประกาศประกวดราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ ๒ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครนกระเช้าตามประกาศประกวดราคาไว้ว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับรองเอกสารผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ โดยผู้รับรองผลการทดสอบการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานรับจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศอังกฤษ (Company House) ตามที่ผู้ฟ้องคดีระบุในเอกสารเสนอราคา และชุดกระเช้าที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเคยจำหน่ายไปยังประเทศเม็กซิโกก็ไม่ใช่รุ่นเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารการทดสอบผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการพิจารณาใหม่แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีคุณสมบัติได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ ตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา คงยื่นเพียงเอกสารการทดสอบด้านไฟฟ้าและการใช้งานทั่วไปเท่านั้น เป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา ซึ่งข้อ ๕๔ (๒) วรรคสอง^{๒๔} ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ

^{๒๔} ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๕๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้

๑.๑

๑.๒

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วเสนอให้ซื้อจากผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด



พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ในกรณีที่พัสดุไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณภาพตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการ ถ้าเห็นสมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขอซื้อจากผู้เสนอราคา ถัดไป ประกอบกับข้อ ๑๕ ของเงื่อนไขการประกวดราคา กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้เพิกถอนมติเดิมที่อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีมติอนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่สองซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคา จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๔๖)

การกำหนดให้ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ก็เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพของงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน และคำนึงถึงมูลค่าของราคางานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้ว โดยผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างนั้น หมายถึงผลงานที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างโดยมีเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นการดำเนินการที่เหมือนกันทุกประการ เพียงแต่แบ่งออกไปเป็นพวกเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างประเภทเดียวกันได้

เมื่องานที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะ ซึ่งจัดอยู่ในความหมายของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งการแบ่งกลุ่มประเภทของงานก่อสร้างทางก็จัดแบ่งไว้ในประเภทเดียวกันกับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จึงถือได้ว่าเป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน การที่ผู้เสนอราคานำผลงานการก่อสร้างทางซึ่งมีวงเงินก่อสร้างไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา มาประกอบการเสนอราคา จึงถือไม่ได้ว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ตามปกติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาควรเสนอซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ในกรณีที่พัสดุไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณภาพตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการ ถ้าเห็นสมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขอซื้อจากผู้เสนอราคาถัดไป

ฯลฯ

ฯลฯ



**การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ประกาศผลการคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาข้างต้นเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในการสอบราคา จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว**

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าข้าม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน ๒ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. และผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เป็นผู้ได้รับคัดเลือก และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ทำงานก่อสร้างกำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะตามประกาศสอบราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การพิจารณาผลการสอบราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยได้เสนอผลงานก่อสร้างประเภทงานทางซึ่งไม่ตรงกับผลงานก่อสร้างตามประกาศสอบราคา ข้อ ๑ ที่ต้องใช้ผลงานก่อสร้างประเภทสะพานหรือท่อเหลี่ยม ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกลับไม่ได้รับพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกำหนดให้ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง เป็นข้อความตามแนวทางที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้แจ้งเวียนตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือเป็นแนวปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน และคำนึงถึงมูลค่าของราคางานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้วด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้นำข้อความดังกล่าวมาระบุไว้ในเอกสารประกาศสอบราคาจ้างที่พิพาทด้วย ทั้งนี้ คำว่า “ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง” หมายถึง ผลงานที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างโดยมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่มิได้หมายความว่าเมื่อเป็นประเภทเดียวกันแล้วจะต้องเป็นการดำเนินการที่เหมือนกันทุกประการ เพียงแต่แบ่งออกไปเป็นพวกเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างในประเภทเดียวกันได้

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี



อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของราชการบริหารส่วนกลาง ย่อมต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งตามเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางดังกล่าว ได้จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน รวมทั้งได้กำหนด ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละประเภทไว้ โดยงานก่อสร้างทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนือ อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทางและอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ใน เขตทางหลวงและเพื่อใช้ประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้น จึงเห็นได้ว่า งานก่อสร้างทาง หมายความว่ารวมถึง รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง บรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง หรือเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวง นั้นด้วย ซึ่งแม้ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดังกล่าวจะกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มิได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ สำหรับการก่อสร้างโดยตรง และมีได้เป็นการกำหนดนิยามโดยกฎหมาย ที่จะมีผลผูกพันให้ ต้องถือตามหรือมีสภาพบังคับดังเช่นกฎหมายก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง จึงสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาความหมายของถ้อยคำตามประกาศ สอบราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่ามีเจตนารมณ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้ อย่างไร เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความเกี่ยวข้องและใกล้เคียงกัน

ดังนั้น เมื่องานที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศสอบราคาจ้างเป็นโครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะซึ่งจัดอยู่ในความหมายของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง ตามหลักเกณฑ์ประกอบมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อีกทั้ง การแบ่งกลุ่มประเภทของงาน ก่อสร้างทางก็จัดแบ่งไว้ในประเภทเดียวกับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จึงถือได้ว่าเป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. นำผลงานการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กอันเป็นผลงานประเภทงานก่อสร้างและมีวงเงินไม่น้อยกว่าวงเงินตามประกาศ สอบราคามาประกอบการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็น

ผู้มีสิทธิเสนอราคา ประกอบกับงานก่อสร้างตามประกาศสอบราคามีลักษณะเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กเช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. นามาเสนอเป็นผลงาน เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา อันเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๓๕^{๒๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในการสอบราคา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๐/๒๕๕๖)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการารายอื่น

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการในคราวเดียวกัน ดังนั้น กรณีที่สามมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้

(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่กำหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ ๓๖

(๔) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม

(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



ต่างฝ่ายต่างเข้าเสนอราคาในนามของตนเองในการเสนอราคาคราวเดียวกัน จึงถือเป็นกรณีบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารเข้าข่ายการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานทางปกครองต้องตัดผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา การที่หน่วยงานทางปกครองมิได้ดำเนินการดังกล่าว แต่กลับมีคำสั่งรับคำเสนอจากผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติข้างต้น จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดไม้และวัสดุเก่าต่าง ๆ ที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ ผลปรากฏว่านาย ส. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ ชื่อ-ชายไม้เรือนเก่า โดยมีชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจว่า “สิงห์คำไม้” เป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับอนุมัติให้เข้าทำสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าร่วมเสนอราคาเห็นว่าการประมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาย ส. ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๒ ซึ่งชนะการประมูล กับนาง ป. ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๖ เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน นาย ส. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของนาย ส. ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงยืนยันอนุมัติให้นาย ส. เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการทำสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาย ส. ผู้ชนะการประมูล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศประมูลราคาพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ณ วันประกาศการประมูลราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคารั้งนี้ ประกอบกับข้อ ๕^{๓๐} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

^{๓๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบ และควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน



ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้นิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ไว้ว่า ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า นาย ส. และนาง ป. ได้ยื่นซองประมูลราคาแยกต่างหากจากกัน จึงถือได้ว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวต่างเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการ ซื้อ-ขาย ไม่เรือนเก่าของตนเอง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่โดยที่บุคคลทั้งสองเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่นาย ส. ซึ่งเป็นคู่สมรสของนาง ป. เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในพาณิชย์กิจ “สิงห์คำไม้” จึงต้องถือว่านาง ป. เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในพาณิชย์กิจดังกล่าวด้วย และในทางกลับกัน การที่นาง ป. ซึ่งเป็นคู่สมรสของนาย ส. เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในพาณิชย์กิจอีกแห่งหนึ่ง ก็ต้องถือว่านาย ส. เป็นผู้มีอำนาจในพาณิชย์กิจดังกล่าวด้วย นาย ส. และนาง ป. จึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร เข้าขายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคราวเดียวกัน จึงเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามนัยบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ในข้อ ๕ ดังที่กล่าวข้างต้น และขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาขายทอดตลาดและพิจารณาผลการประมูลราคาชอบที่จะตัดรายชื่อนาย ส. และนาง ป. ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลทั้งสองทราบ แล้วดำเนินการเปิดซองประมูลราคาแต่เฉพาะของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอราคาได้ การที่คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาทั้งสองแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และเห็นว่านาย ส. เป็นผู้ยื่นซองประมูลราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดและเหมาะสมที่จะได้รับการประมูล จึงเป็นการดำเนินการประมูลราคาและพิจารณาผลการประมูลราคาที่ไม่ชอบ

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



ด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อไม้และวัสดุเก่าที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของนาย ส. และได้ทำสัญญาซื้อขายกับนาย ส. ตามที่คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาฯ เสนอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาจะปรากฏว่านาย ส. ได้ขายสิทธิในการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการ ก็ได้มีผลทำให้ความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารของนาย ส. และนาง ป. ซึ่งเข้าขายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคราวเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

สำหรับคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับในคดีนี้นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งรับคำเสนอซื้อไม้และวัสดุเก่าที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของนาย ส. โดยชัดแจ้ง คงมีแต่คำขอให้ศาลเพิกถอนการทำสัญญาซื้อขายไม้และวัสดุเก่าจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาย ส. เท่านั้น แต่เมื่อได้พิจารณาคำบรรยายฟ้องโดยตลอดแล้ว เป็นที่เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาอันแท้จริงที่จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งรับคำเสนอดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับคำเสนอของตนแทน และทำสัญญาดังกล่าวกับตนเอง การที่ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น จึงไม่เป็นการพิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งรับคำเสนอซื้อไม้และวัสดุเก่าที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของนาย ส. โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๖)

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างของทางราชการมีเอกภาพในการดำเนินการ เปิดเผย โปร่งใส และให้เป็นธรรมแก่เอกชนผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หากปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานทางปกครองเห็นสมควรซื้อที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองเรียกผู้เสนอราคามาเจรจาต่อรองเพื่อให้ราคาที่เสนอขายต่ำกว่าราคาประเมินหรือสูงกว่าราคาประเมินไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจัดซื้อได้ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่เสนอราคาสูงกว่า

ราคาประเมินร้อยละสิบ หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะเรียกผู้เสนอราคารายนั้น มาเจรจาต่อรองเพื่อให้ราคาที่เสนอขายต่ำกว่าราคาประเมินหรือสูงกว่าราคาประเมิน ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจัดซื้อ การที่หน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว แต่กลับมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุ การยกเลิกการสอบราคาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาซื้อรถดับเพลิงสำหรับ รถดีเซลราง จำนวน ๒ รายการ โดยกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ หรือผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อที่กำหนด หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า และหากจะเสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ต้องแจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) ประกอบด้วย ผลการเปิดซองสอบราคา รายการที่ ๑ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคารายเดียวและเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินร้อยละ ๔๐๕.๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงที่ ๕ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จึงเห็นสมควรไม่รับซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว ส่วนรายการที่ ๒ มีผู้เสนอราคา ๒ ราย คือ บริษัท พ. เสนอราคาผลิตภัณฑ์ ของแท้สูงกว่าราคาประเมินร้อยละ ๘๕.๗๘ และผู้ฟ้องคดีเสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นแตกต่างไปจาก ประกาศประกวดราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด แต่สูงกว่าราคาประเมินร้อยละสิบ คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทดแทนผลิตภัณฑ์ของแท้ได้ โดยจะไม่เกิดการชำรุดตลอดอายุการใช้งาน ๔ ปี หรือเกิน ๑ ล้าน กิโลเมตร ประกอบกับผู้เสนอราคาทั้งสองรายการเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินร้อยละสิบ จึงเสนอความเห็นต่อนาย ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้มีอำนาจให้มีคำสั่งยกเลิกการสอบราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุมัติให้ยกเลิกการสอบราคาตามที่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การยกเลิกการสอบราคาไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการ พิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการสอบราคา ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุของการรถไฟแห่งประเทศไทย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกฎเกณฑ์ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างของทางราชการมีเอกภาพในการดำเนินการ เปิดเผย

